

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2536
จำเอก ศรีสวัสดิ์ สุปินานนท์
นาง ชกเฮียะ แซ่ ตั้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำละเมิดจากการขับรถบรรทุกคันดังกล่าวโดยประมาทด้วย จึงไม่เป็นการพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นอกเหนือไปจากคำฟ้องแต่ประการใด แต่เมื่อการละเมิดเกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ช. บุตรจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ และจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 5 บ-6845 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 และในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทเห็นอยู่แล้วว่ามีกระบี่ดัวหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนอยู่และโจทก์กำลังขับรถจักรยานยนต์สวนทางมา ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จะต้องลดความเร็วลงเพื่อให้กระบี่ดัวนั้นข้ามถนนไปก่อนแต่หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ กลับขับรถด้วยความเร็วสูงจนเกิดชนกระบี่ดัวตายคาที่ และรถยนต์เสียหลักแล่นไปชนโจทก์

ซึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเป็นเงิน 35,000 บาท แต่ไม่สามารถใช้แขนซ้ายได้ตามปกติ แขนซ้ายของโจทก์จึงพิการเสื่อมสมรรถภาพในการทำงาน ขอดิดค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 150,000 บาท รถจักรยานยนต์ของโจทก์พังจนไม่สามารถจะซ่อมใช้การได้อีกจึงขอดิดค่าเสียหายเป็นเงิน 12,000 บาท นาฬิกาข้อมือมีได้เรือนเหล็กที่โจทก์ผูกข้อมือซ้ายขณะถูกชนแตกใช้การไม่ได้ โจทก์ขอดิดเป็นเงิน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 200,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ และรถยนต์คันดังกล่าวได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวด้วย โจทก์มีหนังสือทวงถามแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยเสีย ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย 200,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 5 บ-6845 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย เหตุละเมิดเกิดจากเจ้าของกระบี่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลกระบี่ปล่อยให้วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถยนต์ของจำเลยที่ 1 ในระยะกระชั้นชิดโดยกะทันหันสุดวิสัยที่ผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวจะหยุดหรือหลีกเลี่ยงได้พ้น จึงได้ชนกระบี่ตัวดังกล่าว และเลยไปชนรถจักรยานยนต์โดยมิใช่ความผิดหรือประมาทของผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมิใช่เป็นรถของโจทก์ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม โจทก์มิได้บาดเจ็บตามที่ฟ้อง หากจะเสียค่ารักษาพยาบาลบ้างก็ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เสียความสามารถในการทำงาน จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกจำนวน 150,000 บาท รถจักรยานยนต์เสียค่าซ่อมไม่เกิน 4,000 บาท นาฬิกาของโจทก์เป็นนาฬิกาที่เก่ามีราคาก็ไม่เกิน 800 บาท หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในการบาดเจ็บหรือเสียความสามารถในการทำงานแล้ว จำเลยที่ 2 ก็มีความรับผิดชอบไม่เกินจำนวน 25,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
จำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหาย
ในเงินจำนวนนั้นเพียง 25,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องด้วยว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์
บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 5 บ-6845 กรุงเทพมหานครที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าใน
กรณีเช่นนี้จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำละเมิด
จากการขับรถคันดังกล่าวโดยประมาทด้วย พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงไม่เป็นการพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์นอกเหนือไปจากคำฟ้องแต่ประการใด แต่การละเมิดเกิดจากการกระทำของ
ลูกจ้างของนายไชยวัฒน์บุตรจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น
ศาลฎีกาเห็นด้วยโดยผล

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ